

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/1510/25

הצעת חוק להגברת השקיפות בפעילותם של גופים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

תיקון פקודת הבנקאות
1. בפקודת הבנקאות, 1941¹ (להלן – הפקודה) –

(1) בסעיף 11א –

(א) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ו) הודיע המפקח על התנגדותו למינוי כאמור בסעיף קטן (א) או הורה על הפסקת כהונה כאמור בסעיף קטן (ה), יפרסם המפקח את שמו של המועמד שלמינויו התנגד או שהורה על הפסקת כהונתו ואת העילה לכך, ובלבד שאם הוגש ערעור על ההחלטה בהתאם להוראות סעיף קטן (ו) יפרסם המפקח את הפרטים האמורים לאחר החלטת הנגיד.";

(ב) בסעיף קטן (ח), במקום "(א), (ה) ו-(ו)" יבוא "(א), (ה), (ו) ו-(ו1)".

(2) בסעיף 15א, אחרי "תביעה פלילית", יבוא "או סבר הנגיד כי העניין הציבורי בגילוי הידיעה או המסמך יצדיק זאת".

תיקון חוק הפיקוח
2. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981² (להלן – החוק) –
פיננסיים (ביטוח)

(1) בסעיף 41, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

¹ ע"ר 1134, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.
² ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

"(1ג) הודיע הממונה על התנגדותו למינוי כאמור בסעיף קטן (א) או הורה על הפסקת כהונה כאמור בסעיף קטן (ג), יפרסם הממונה את שמו של המועמד שלמינויו התנגד או שהורה על הפסקת כהונתו, ואת העילה לכך."

(2) בסעיף 50א, בסופו יבוא "או אם סבר הממונה כי העניין הציבורי בגילוי הידיעה או המסמך מצדיק זאת."

תחולה 3. הוראות סעיפים 11א(ו) לפקודה ו-41(ג) לחוק כנוסחם בחוק זה, יחולו על מי שהגיש מועמדות למינוי או מי שכהונתו הופסקה, לאחר תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

ביום 5 ביולי 2017, החליטה הכנסת העשרים על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת התנהלות הגופים הפיננסיים במתן אשראי ללווים עסקיים גדולים. החלטה זו התקבלה על רקע פגיעה חמורה בציבור ומחיקת חובות של לוויים גדולים בסדרי גודל של מאות מיליארדי שקלים חדשים. ועדת החקירה מצאה כי יש לשפר את השקיפות בפעילותם של גופים פיננסיים, ולקבוע שתי הוראות שיחולו הן בנוגע לתאגידים בנקאיים המפוקחים על ידי בנק ישראל, והן בנוגע לגופים מוסדיים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

ההוראות המוצעות בסעיפים 11א(ו) ו-12(ג) עניינן בפרסום שמות מועמדים לתפקידים של נושאי משרה בגופים אלה אשר המפקח על הבנקים בבנק ישראל (להלן – המפקח) או הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן – הממונה), לפי העניין, התנגדו למינויים או הורו לאחר המינוי על הפסקת כהונתם, הכל לפי סעיף 11א לפקודת הבנקאות, 1941 (להלן – הפקודה) או לפי סעיף 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981 (להלן – חוק הפיקוח על הביטוח). יצוין כי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005 וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה–2005, הוראות סעיף 41 לחוק הפיקוח על הביטוח חלות גם על מינוי והפסקת כהונה של נושאי משרה בחברה מנהלת (למעט ועדת השקעות) ועל מינוי והפסקת כהונה של נושאי משרה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית. מוצע לקבוע כי אם הודיעו המפקח או הממונה על התנגדותם למינוי כאמור, הם יפרסמו הודעה הכוללת את שמו של המועמד שלמינויו התנגדו ואת העילה לכך. יובהר כי מדובר בעילה כללית, שלא תכלול פרטים אישיים העלולים לפגוע בפרטיות המועמד: בהתאם לסעיף 11א(ב) לפקודת הבנקאות וסעיף 41(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, על המפקח והממונה, בהתאמה, להביא בחשבון לעניין זה את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע, לרבות ניסיונו העסקי, יושרו וקשריו, מכל סוג שהוא, עם הגוף אליו הוא מבקש להתמנות או עם נושא משרה בו. נוסף על כך, לעניין מועמדים לתפקידי נושאי משרה בתאגידים בנקאיים, על המפקח להביא בחשבון, בין היתר, את התאמת המועמד לתפקיד לאור צרכיו המיוחדים של התאגיד הבנקאי, את תפקודו של המועמד בעת שכיחן בעבר כנושא משרה בתאגיד בנקאי ולעניין כהונת דירקטור, גם את עיסוקיו ועסקיו האחרים של

המועמד ואת התאמת הרכב הדירקטוריון לתחומי פעולתו של התאגיד הבנקאי. לפיכך כשמדובר, למשל, בהתנגדות בשל ניגוד עניינים, הפרסום יכול כעילה רק "ניגוד עניינים", אך לא את הפרטים שהובילו למסקנה שמדובר בניגוד עניינים. המוצע עולה בקנה אחד עם פסק דינו של בית המשפט העליון ע"מ 9341/05 התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות הממשלתיות (ניתן ביום 19.5.2009).

ההוראות המוצעות בסעיפים 1(2) ו-2(2) עניינן במתן סמכות לנגיד בנק ישראל ולממונה לפרסם ידיעה או מסמך שהגיעו אליהם, אם סברו כי העניין הציבורי בגילוי הידיעה או המסמך מצדיק זאת. כיום, הוראות הסודיות הקבועות בסעיף 15א לפקודת הבנקאות ובסעיף 50א לחוק הפיקוח על הביטוח, המוחל גם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, מתירים גילוי של ידיעות או מסמכים שהגיעו לפי החוקים הרלוונטיים לעובדי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ולעובדי רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, רק במקרים מצומצמים: לפי פקודת הבנקאות ניתן לגלות מידע ומסמכים כאמור אם הנגיד ראה בכך צורך לצרכי תביעה פלילית, או אם המסמך או הידיעה התקבלו מתאגיד בנקאי – בהסכמתו; לפי חוק הפיקוח על הביטוח, הממונה, עובד הכפוף לו, או מי מטעמו, רשאים לגלות ידיעה או מסמך רק לצורך הליך פלילי, או אם הממונה ראה צורך בכך לשם דיון בוועדה המייעצת מכוח החוק (ויצוין כי על דיוני הוועדה חלה הוראת סודיות). לפי אותם חוקים ניתן למסור מידע או מסמכים כאמור לרשויות פיקוח אחרות בישראל או מחוצה לה, בתנאים המפורטים בהם.

בשל העובדה שהגורמים המפוקחים בידי מפקחים אלה – התאגידים הבנקאיים והגופים המוסדיים – מנהלים את כספי הציבור ובשל העניין הרב שיש לעיתים בחשיפת דרך ניהול כספים אלה, מוצע לקבוע כי בנוסף לעילות הגילוי המצומצמות הקיימות כיום, יהיו הנגיד או הממונה, לפי העניין, רשאים, חרף חובת הסודיות, לגלות מסמך או ידיעה אם הם סבורים כי העניין הציבורי בגילוי הידיעה או המסמך מצדיק זאת.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברי הכנסת יואב קיש ושלמה קרעי (פ/22/1286) ועל ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1288), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/68), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי ומשה אבוטבול (פ/24/181), על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/24/2480) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/24/3045), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אברהם בצלאל (פ/25/1509).

הצעת החוק זהה לפ/24/3045 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)